

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1213/2537

นาย เสรี หญินสาร  
องค์การคลังสินค้า

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

แม้จำเลยจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าการที่คนร้ายลักข่วสารไปนั้นเพราะความผิดของโจทก์ แต่การที่โจทก์ฝ่าฝืนระเบียบอันเกี่ยวกับความปลอดภัยในทรัพย์สินของจำเลยเป็นอาชญาและข่วสารของจำเลยจำนวนมากถูกคนร้ายลักไปในระหว่างที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโจทก์ ถือได้ว่า โจทก์จงใจขัดคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และพฤติการณ์ดังกล่าวยอมทำให้จำเลยขาดความเชื่อถือและไว้วางใจโจทก์ที่จะให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแล้ว จำเลยจึงมีเหตุสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

---

โจทก์ฟ้องและแก้ไข้อฟ้องว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ครั้งสุดท้ายโจทก์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคลังสินค้า 14 ปทุมธานี ได้รับเงินเดือนเดือนละ 6,570 บาทกำหนดจ่ายเงินเดือนทุกวันสิ้นเดือน เมื่อวันที่ 4 มกราคม

2528 จำเลยมีคำสั่งที่ 5/2528 ให้โจทก์ออกจากงาน โดยกล่าวหาว่าโจทก์กระทำการและละเว้นกระทำการในตำแหน่งหน้าที่ เป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายและจำเลยได้ฟ้องโจทก์ต่อศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาละเมิด ตามคดีหมายเลขดำที่ 264/2527 หมายเลขแดงที่ 1871/2531 ศาลจังหวัดนนทบุรีและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้วจึงเป็นการเลิกจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชย 39,420 บาท พร้อมดอกเบี้ย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 6,570 บาท พร้อมดอกเบี้ย และโจทก์ขอคิดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เท่ากับอัตราเงินเดือนสุดท้ายนับแต่วันที่จำเลยให้โจทก์ออกจากงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2530 ซึ่งเป็นวันครบเกษียณอายุ เป็นเงิน 215,715 บาท พร้อมดอกเบี้ยขอให้บังคับจำเลยใช้เงิน 439,614.46 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า เหตุที่ให้โจทก์ออกจากงานเนื่องจากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบองค์การคลังสินค้าว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520 โดยโจทก์เก็บกุญแจคลังสินค้าทั้ง 3 ชุด ไว้คนเดียว และเปิดคลังสินค้าในวันหยุดราชการและเวลาเลิกงานโดยผลการโดยมิได้รับอนุญาต และโจทก์รู้มาก่อนว่าข้าวในคลังสินค้าอาจสูญหายไปเนื่องจากกุญแจคลังสินค้าไม่ปลอดภัยแต่โจทก์มิได้จัดการแก้ไขเปลี่ยนกุญแจใหม่หรือใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ถือได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และโจทก์ไม่จัดทำบัญชีคุมสินค้าให้ถูกต้องตามระเบียบ ทำให้ข้าวขาว 10 เปอร์เซนต์ จำนวน 371 กระสอบหายไปและข้าวขาว 100 เปอร์เซนต์ ชั้น 2 จำนวน 1,201 กระสอบถูกโจรกรรมการกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกรณีร้ายแรงและเป็นการประมาทเลินเล่อทำให้จำเลยเสียหายอย่างร้ายแรง โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยสิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 39,420 บาทพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้างถึงวันฟ้องโดยดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง ไม่เกิน 14,782.50 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 28 มกราคม 2536) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าขออื่นให้ยก

### โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คลังสินค้า 14 ปทุมธานี เป็นสถานที่ที่เก็บสินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าจำนวนมากของจำเลยการที่จำเลยมีข้อบังคับว่าด้วยระเบียบพนักงานองค์การคลังสินค้า(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2516 ก็เพื่อประโยชน์แก่การบริหารงานบังคับบัญชาพนักงานให้ปฏิบัติงานเป็นผลดีและดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยกับที่ต้องมีระเบียบองค์การคลังสินค้า ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520 ก็เพื่อให้การดูแลเก็บรักษาสินค้าของจำเลยดังกล่าวให้อยู่ในความปลอดภัย ป้องกันการทุจริตของพนักงานการสูญหายหรือเสียหายซึ่งสินค้า ถือได้ว่าเป็นระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในทรัพย์สินของจำเลย พนักงานของจำเลยทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงเช่นโจทก์ซึ่งย่อมเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากจำเลย และมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า 14 ปทุมธานี จะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตลอดเวลาที่โจทก์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคลังสินค้า 14 ปทุมธานี โจทก์ไม่เคยส่งมอบกุญแจแก่ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้าและไม่เคยส่งมอบกุญแจอะไหล่แก่หัวหน้ากองควบคุมคลังสินค้า อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบองค์การคลังสินค้า ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาสินค้า (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2520 ข้อ 27 ซึ่งเป็นระเบียบที่ชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างและปรากฏด้วยว่าข่าวสารของจำเลยจำนวนมากถูกคนร้ายลักไปแม้จำเลยจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าการที่คนร้ายลักข่าวสารไปนั้นเป็นเพราะความผิดของโจทก์ก็ตามแต่การที่โจทก์ฝ่าฝืนระเบียบอันเกี่ยวกับความปลอดภัยในทรัพย์สินของจำเลยเป็น

อาชิตและข่าวสารของจำเลยจำนวนมากถูกคนร้ายลักไปในระหว่างที่อยู่ในความดูแล  
รับผิดชอบของโจทก์เช่นนี้ จำเลยย่อมขาดความเชื่อถือและไว้วางใจโจทก์ที่จะให้  
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแล้ว จำเลยจึงมีเหตุสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ถือไม่ได้ว่า  
เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมโจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหาย ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์  
ขอให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เห็นว่าเมื่อได้วินิจฉัยมาแล้ว  
ว่าโจทก์ปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวของจำเลยเป็นอาชิตถือได้ว่าโจทก์จงใจขัดคำสั่ง  
อันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างจำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว  
ล่วงหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับ  
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์ของ  
โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกานี้กล่าวถึงเฉพาะสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 แต่คู่กรณีมิได้อุทธรณ์ต่อศาล  
ฎีกาในเรื่องค่าชดเชยที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย ในเรื่องค่า

สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยนั้น ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยให้ลูกจ้างได้รับค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4490/2529 พิกษามีสาระสำคัญว่าโจทก์ทำงานขาดประสิทธิภาพเป็นเพียงคุณลักษณะส่วนตัวของโจทก์ไม่ใช่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 และกรณีไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 47 จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย ความจริงหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแตกต่างจากค่าชดเชย คือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 483 บัญญัติว่า"ถ้าลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายก็ดีหรือละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาชญากรรม ละทิ้งการงานไปเสียก็ดี กระทำความผิดอย่างร้ายแรงก็ดีหรือทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตก็ดีท่านว่านายจ้างจะไล่ออกโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือให้สินไหมทดแทนก็ได้" ขณะที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 14 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2536 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 110 ตอนที่ 118 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2536 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 26 สิงหาคม 2536 เป็นต้นไป) บัญญัติว่า "นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้..(4)ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วซึ่งหนังสือเตือนนั้นต้องมีผลบังคับไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับทราบหนังสือเตือน เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน..." ดังนั้น ศาลอาจกำหนดให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแต่นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 670/2530 พิกษามีสาระสำคัญว่า จำเลยเคยตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือ 2 ครั้ง ครั้ง

แรกวันที่ 1 พฤษภาคม 2527 และวันที่ 14 พฤษภาคม 2527 ในเรื่องโจทก์ไม่มาทำงานโดยมิได้ยื่นใบลาล่วงหน้าตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยโดยไม่มีเหตุอันสมควร ต่อมาวันที่ 2 กันยายน 2529 โจทก์ไม่อยู่เวรโดยที่ทราบอยู่แล้วว่าจะต้องเข้าเวรและไม่ยื่นใบลาล่วงหน้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์ แม้การกระทำผิดครั้งก่อน กับการกระทำครั้งหลังนี้จะเป็นการกระทำผิดซ้ำในเหตุเดียวกัน แต่คำตักเตือนทั้งสองครั้งนั้น ได้ล่วงเลยมานานแล้วถึง 2 ปีเศษมีอายุเนิ่นนานเกินสมควรที่จะนำมาเป็นข้อพิจารณา สำหรับการเลิกจ้างในการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับครั้งหลัง ดังนั้น จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงต้องจ่ายค่าชดเชย อย่างไรก็ตามการกระทำผิดของโจทก์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทำในประการที่ไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อพิจารณาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4490/2529 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 670/2530 จะเห็นได้ว่าการพิจารณาค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยใช้คนละหลักเกณฑ์ หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ทั้งสองประการนายจ้างก็ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย ดังคำพิพากษาศาลฎีกาแรก หรือหากเข้าหลักเกณฑ์ใดเพียงหลักเกณฑ์เดียว นายจ้างก็ต้องจ่ายเพียงกรณีเดียวดังคำพิพากษาศาลฎีกาหลังสุดป็นชั้นประเสริฐ